

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय  
सिविल अपीलीय अधिकारिता  
सिविल अपील सं. 345-350/2012

अनिल मिंडा और अन्य

...अपीलार्थी(गण)

बनाम

आयकर आयुक्त

...प्रत्यर्थी

निर्णय

न्या.,एम.आर.शाह

1. 2009 के आई. टी. ए. संख्या 582 और अन्य संबद्ध अपीलों में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और दिनांक 14.09.2010 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राजस्व द्वारा पसंद की गईं उक्त अपीलों को स्वीकार कर लिया है और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में, 'आई. टी. ए. टी.टी.') द्वारा पारित आदेशों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि संबंधित कर निर्धारकों के मामले में पारित मूल्यांकन आदेश समय से प्रतिबंधित थे क्योंकि मूल्यांकन उस महीने के अंत से दो साल के भीतर पूरा

नहीं हुआ था जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 132 के तहत तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकरण जारी किया गया था।

2. सुविधा के लिए, आईटीए सं. 582/2009 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से उत्पन्न तथ्यों का वर्णन किया गया है, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं:

2.1 कि केनरा बैंक, कमला नगर के बैंक लॉकर में तलाशी लेने के लिए अधिनियम की धारा 132(1) के तहत प्राधिकरण के दो वारंट 13.03.2001 और 26.03.2001 पर जारी किए गए थे। जिन वारंटों को 13.03.2001 पर निष्पादित किया गया था, उन्हें विभिन्न तिथियों पर निष्पादित किया गया था, जो इस प्रकार हैं:

|    |                                                                                           |                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 13.03.2001                                                                                | पहला प्राधिकरण/खोज वारंट जारी किया गया                                    |
| 2. | 19.03.2001,<br>20.03.2001,<br>26.03.2001,<br>27.03.2001,<br>28.03.2001<br>&<br>11.04.2001 | पहले तलाशी वारंट के संबंध में पंचनामा तैयार/निष्पादित और तलाशी पूरी की गई |

2.2 दिनांक 13.03.2001 के तलाशी वारंट के निष्पादन के दौरान, आयकर अधिकारियों को एक बैंक में निर्धारिती से संबंधित लॉकर के बारे में जानकारी मिली। इसलिए 26.03.2001 पर, उक्त लॉकर की खोज के लिए दूसरा प्राधिकरण जारी किया गया था और इसे 26.03.2001 पर ही निष्पादित किया गया था। इसलिए, पहला प्राधिकरण 13.03.2001 पर आया जो निर्धारिती के कार्यालय और आवास पर तलाशी के लिए था और यह कुछ समय तक जारी रहा और केवल 11.04.2001 पर समाप्त हुआ और दूसरा खोज प्राधिकरण दिनांक 26.03.2001 उसी तारीख को निष्पादित किया गया और पंचनामा 26.03.2001 पर तैयार किया गया।

2.3 इसके बाद, ब्लाक असेसमेंट दाखिल करने के लिए धारा 158 ईसा पूर्व के तहत नोटिस जारी किया गया। निर्धारिती ने अपना विवरणी दाखिल किया और अप्रैल, 2003 में मूल्यांकन आदेश पारित करके मूल्यांकन पूरा किया गया। अन्य निर्धारिती के मामले में भी इसी तरह के मूल्यांकन आदेश पारित किए गए थे। प्रत्यर्थी- निर्धारिती ने अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन आदेशों को इस आधार पर चुनौती देते हुए अपील दायर की कि निर्धारण समयबद्ध था। निर्धारिती के अनुसार, अधिनियम की धारा 158खड के तहत निर्धारित दो वर्षों की सीमा, जिसकी गणना दूसरे प्राधिकरण के संबंध में पंचनामा के निष्पादित होने पर यानी 26.03.2001 पर की जानी थी, चूंकि उस पंचनामे को 26.03.2001 पर तैयार किया गया था, इसलिए अधिनियम की धारा 158खड

(ख) के तहत निर्धारित दो साल की अवधि मार्च, 2003 तक समाप्त हो गई और मूल्यांकन आदेश अप्रैल, 2003 में पारित किया गया, जो निर्धारिती के अनुसार इस प्रकार समय की पाबंदी थी। दूसरी ओर, विभाग की दलील थी कि चूंकि अंतिम पंचनामा दिनांक 13.03.2001 से संबंधित खोज प्राधिकरण द्वारा से 11.04.2001 पर निष्पादित किया गया था, इसलिए उस तारीख से दो साल की सीमा की गणना की जानी थी और इसलिए मूल्यांकन निर्धारित सीमा के भीतर पारित किया गया था।

2.4 सीआईटी(अ) ने अपीलों को खारिज कर दिया। हालाँकि, आईटीएटी ने अपीलों की अनुमति दी और कहा कि संबंधित मूल्यांकन आदेशों को परिसीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था क्योंकि अंतिम प्राधिकरण के संबंध में पंचनामा 26.03.2001 पर तैयार किया गया था। आईटीएटी द्वारा इस आधार पर मूल्यांकन आदेशों को दरकिनार करते हुए पारित आदेश के खिलाफ कि वे दो साल की अवधि से अधिक थे, राजस्व ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी। विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने उक्त अपीलों को स्वीकार कर लिया है और आईटीएटी द्वारा पारित आदेश को यह मानते हुए दरकिनार कर दिया है कि अंतिम पंचनामा हालांकि दिनांक 13.03.2001 के खोज प्राधिकरण से संबंधित था, जिसे 11.04.2001 पर निष्पादित किया गया था, इसलिए दो साल की सीमा

की गणना 11.04.2001 से की जानी थी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश वर्तमान अपीलों का विषय है।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता डॉ. राकेश गुप्ता पेश हुए और राजस्व की ओर से विद्वान एएसजी श्री बलबीर सिंह पेश हुए।

3.1 संबंधित निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि संबंधित मूल्यांकन आदेश दो साल की अवधि के भीतर थे और इसलिए परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं थे।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अंतिम प्राधिकरण 26.03.2001 पर था और इसलिए अधिनियम की खंड 158खडके स्पष्टीकरण 2 के अनुसार अंतिम प्राधिकरण सीमा का प्रारंभिक बिंदु होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए भले ही दिनांकित 13.03.2001 पहला प्राधिकरण बाद की तारीख यानी 11.04.2001 पर निष्पादित किया गया था, इसका कोई परिणाम नहीं होगा और सीमा अवधि की गणना के उद्देश्य से, पहला प्राधिकरण अप्रासंगिक है और यह "प्राधिकरण का अंतिम" है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, अंतिम प्राधिकरण दिनांकित 26.03.2001 है जिसे उसी तारीख को निष्पादित किया गया था और इसलिए दो साल की अवधि को उस तारीख से गिना जाना है।

3.3 संबंधित निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपनी प्रस्तुति के समर्थन में *सी. रमैयाह रेड्डी बनाम सहायक आयकर आयुक्त, (2011) 244 सीटीआर 126 (कर्ण.) (पैरा 47)* के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब किया।

4. राजस्व की ओर से पेश हुए विद्वान एसजी श्री बलबीर सिंह ने जोरदार ढंग से कहा है कि अधिनियम की धारा 158खड के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, जब यह तलाशी का मामला है, तो परिसीमा की अवधि को उस तारीख से गिना जाना है जिस दिन अंतिम पंचनामा तैयार किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, तलाशी के खत्म होने पर अंतिम पंचनामा 11.04.2001 पर तैयार किया गया था और इसलिए दो साल की सीमा अवधि 11.04.2001 से शुरू होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि निर्धारिती की ओर से निवेदन स्वीकार किया जाता है, तो उस मामले में, धारा 158खड का स्पष्टीकरण 2 तुच्छ और निरर्थक हो जाएगा।

4.1 राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान एसजी द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पंचनामा के अंतिम भाग को सीमा के प्रारंभिक बिंदु के रूप में शामिल करने की दृष्टि से धारा 158बीई का स्पष्टीकरण 2 विशेष रूप से जोड़ा गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 158खग/158खड के तहत ब्लाक असेसमेंट को पूरा करने का समय अंतिम पंचनामे की खोज का निष्कर्ष है जो प्रासंगिक होगा न कि विभिन्न प्राधिकरणों को जारी करने की तारीखें। यह

प्रस्तुत किया जाता है कि किसी मामले में जहां प्राधिकरणों की संख्या जारी की जाती है और विभिन्न प्राधिकरणों के आधार पर अलग-अलग तिथियों पर जाँच के दौरान प्रासंगिक सामग्री एकत्र की जाती है, अंततः मूल्यांकन कार्यवाही खोज के दौरान एकत्र की गई संपूर्ण सामग्री के आधार पर और तैयार किए गए पंचनामे के आधार पर होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जिस तारीख को अंतिम पंचनामा तैयार किया गया था, वह ब्लॉक असेसमेंट के उद्देश्य से प्रासंगिक तारीख है। अपने निवेदन के समर्थन में, श्री बलबीर सिंह, विद्वान ए. एस. जी. ने *वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड और एक अन्य बनाम आयकर आयुक्त और अन्य, (2016) 12 एससीसी 32* (पैराग्राफ 26 से 28) के मामले में इस अदालत के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

5. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, इस न्यायालय के विचार के लिए जो छोटा सवाल पूछा जाता है, वह यह है कि क्या धारा 158खग/158खड के तहत ब्लॉक असेसमेंट के लिए दो साल की सीमा की अवधि अंतिम बार तैयार किए गए पंचनामे की तारीख से शुरू होगी या अंतिम प्राधिकरण की तारीख से?

6. उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते समय, धारा 158 खड, जो ब्लॉक असेसमेंट शुरू करने के लिए समय सीमा का प्रावधान करती है, को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार है:

"धारा 158खड

ब्लॉक असेसमेंट को पूरा करने के लिए समय सीमा

(1) धारा 158-ईसा पूर्व के तहत आदेश पारित किया जाएगा-

(क) उस महीने के अंत से एक वर्ष के भीतर जिसमें धारा 132 के तहत तलाशी के लिए या धारा 132-क के तहत मांग के लिए अंतिम प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, उन मामलों में निष्पादित किया गया था जहां तलाशी शुरू की गई है या लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज या कोई संपत्ति 30 जून, 1995 के बाद लेकिन 1 जनवरी, 1997 से पहले अधिग्रहित की गई है;

(ख) उस महीने के अंत से दो साल के भीतर जिसमें धारा 132 के तहत तलाशी के लिए या धारा 132-क के तहत मांग के लिए अंतिम प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, उन मामलों में निष्पादित किया गया था जहां तलाशी शुरू की गई है या लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज या कोई संपत्ति 1 जनवरी, 1997 को या उसके बाद अधिग्रहित की गई है।

(2) धारा 158-खड में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के मामले में ब्लॉक असेसमेंट को पूरा करने के लिए सीमा की अवधि होगी-

(क) उस महीने के अंत से एक वर्ष जिसमें इस अध्याय के तहत तलाशी शुरू करने या लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या 30 जून, 1995 के बाद लेकिन 1 जनवरी, 1997 से पहले अधिग्रहित किसी संपत्ति के संबंध में ऐसे अन्य व्यक्ति को नोटिस दिया गया था; और

(ख) उस महीने के अंत से दो वर्ष जिसमें इस अध्याय के तहत ऐसे अन्य व्यक्ति को तलाशी शुरू करने या लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या किसी भी संपत्ति की मांग के संबंध में



नोटिस जारी किया गया था, 1 जनवरी, 1997 को या उसके बाद।

[स्पष्टीकरण 1.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए सीमा की अवधि की गणना करते हुए,

(i) वह अवधि जिसके दौरान किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा निर्धारण कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है; या

(ii) उस दिन से शुरू होने वाली अवधि जिस दिन निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को धारा 142 की उप-धारा (2-क) के तहत अपने खातों का लेखापरीक्षण कराने का निर्देश देता है और उस दिन समाप्त होता है जिस दिन निर्धारिती को उस उप-धारा के तहत ऐसे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है; या

(iii) कार्यवाही के पूरे या किसी भी हिस्से को फिर से खोलने या धारा 129 के परंतुक के तहत निर्धारिती को फिर से सुनवाई का अवसर देने में लगा समय; या

(iv) ऐसे मामले में जहां धारा 245-ग के तहत निपटान आयोग के समक्ष किया गया आवेदन उसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है या उसके द्वारा आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती है, उस तारीख से शुरू होने वाली अवधि जिस पर ऐसा आवेदन किया जाता है और उस तारीख से समाप्त होती है जिस पर उस धारा की उप-धारा (2) के तहत [प्रधान आयुक्त या आयुक्त] द्वारा धारा 245-घ की उप-धारा (1) के तहत आदेश प्राप्त किया जाता है, को बाहर रखा जाएगा:

बशर्ते कि जहां उपर्युक्त अवधि के अपवर्जन के तुरंत बाद, धारा 158-ईसा पूर्व के खंड (ग) के तहत आदेश देने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सीमा की अवधि साठ दिनों से कम है, वहां ऐसी

शेष अवधि को साठ दिनों तक बढ़ाया जाएगा और उपरोक्त सीमा की अवधि को तदनुसार बढ़ाया गया माना जाएगा।]

[स्पष्टीकरण 2 - शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण को निष्पादित किया गया माना जाएगा।

(क) तलाशी के मामले में, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में अंतिम पंचनामे में दर्ज तलाशी के समापन पर, जिसके मामले में प्राधिकरण का वारंट जारी किया गया है;

(ख) धारा 132-क के अधीन माँग के मामले में, अधिकृत अधिकारी द्वारा खातों-बहियों या अन्य दस्तावेजों या परिसंपत्तियों की वास्तविक प्राप्ति पर।

7. वर्तमान मामले में, पहला प्राधिकरण 13.03.2001 पर जारी किया गया था जो अंततः और अंत में समाप्त हुआ और/या 11.04.2001 पर पंचनामा में पूर्ण हुआ। हालाँकि, बीच में एक लॉकर के संबंध में एक अन्य प्राधिकरण दिनांक 26.03.2001 पर लागू किया गया था और इसे 26.03.2001 पर ही निष्पादित किया गया था और इसके लिए पंचनामा भी 26.03.2001 पर ही तैयार किया गया था। हालाँकि, दिनांक 13.03.2001 के प्राधिकरण के संबंध में तैयार किया गया पंचनामा अंत में 11.04.2001 पर तैयार किया गया था। जैसा कि *वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड (उपरोक्त)* के मामले में इस न्यायालय द्वारा पाया व अभिनिर्धारित किया गया है, प्रासंगिक तिथि वह तिथि होगी जिस पर पंचनामा तैयार किया जाता है, न कि वह तिथि जिस पर प्राधिकरण जारी किया

जाता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि ब्लॉक मूल्यांकन की कार्यवाही तलाशी के दौरान एकत्र की गई पूरी सामग्री के आधार पर और संबंधित पंचनामों के आधार पर शुरू की जाती है। इसलिए, अंतिम बार तैयार किए गए पंचनामे की तारीख को प्रासंगिक तारीख कहा जा सकता है और ब्लॉक असेसमेंट कार्यवाही को पूरा करने के लिए दो साल की सीमा का प्रारंभिक बिंदु कहा जा सकता है।

8. यदि संबंधित निर्धारिती की ओर से यह निवेदन कि अंतिम प्राधिकरण की तारीख पर दो साल की सीमा के प्रारंभिक बिंदु के उद्देश्य से विचार किया जाना है, उस मामले में, धारा 158बीई के स्पष्टीकरण 2 का पूरा अभिप्राय और उद्देश्य विफल हो जाएगा। यदि उक्त निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस मामले में, जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि अंतिम पंचनामे के बाद तलाशी के दौरान एकत्र की गई सामग्री का क्या होगा। यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि कई खोजें हो सकती हैं। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा यह विचार कि अंतिम बार तैयार की गई पंचनामे की तिथि दो साल की सीमा की अवधि पर विचार करने के लिए प्रासंगिक तिथि होगी, न कि प्राधिकरण की अंतिम तिथि, हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, ये सभी अपील विफल हो जाती हैं और वे खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार

खारिज कर दिए जाते हैं। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

.....न्या.

[एम. आर. शाह]

नई दिल्ली;

24 मार्च, 2023.

.....न्या.

[सी. टी. रविकुमार]

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

**Disclaimer:** *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*

**अस्वीकरण:** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।